

회사를 통째로 팔까, 사업만 팔까

—
주식양수도 vs 영업양수도 — 세금과 리스크가 갈립니다

주식양수도 — 법인격은 그대로, 주인만 바뀝니다

파는 쪽(개인 주주)에게 양도소득세가 **한 번** 과세됩니다. 다만 과거 계약·소송·세무조사 리스크까지 인수자가 그대로 떠안는 구조라, 매수자는 실사를 훨씬 간간하게 봅니다. [소득세법 § 104]

영업양수도 — 사업만 넘기고 법인은 남 습니다

법인에 사업양도차익 법인세가 먼저 과세되고, 배당으로 꺼낼 때 배당소득세가 **한 번 더** 붙습니다. 대신 매수자는 과거 부채·소송 리스크를 대부분 끊고 원하는 자산·인력만 골라 인수할 수 있습니다.

부가세는 '포괄승계' 인지가 관건입니다

사업에 관한 권리·의무를 **포괄적으로** 승계시키면 부가세가 발생하지 않습니다. 특정 자산·부채를 빼고 넘기면 포괄양수도로 인정받지 못할 수 있어, 계약서상 승계 범위를 꼼꼼히 정리해야 합니다.